

1502825-14.2022.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... - Não caracterização do delito de tráfico de drogas - Constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Decisão condenatória que se impõe - Pena adequada - Recurso não provido." (TJ/SP - Apelação nº 0001252-11.2009.8.26.0006, relator Desembargador Ricardo Sale Júnior, julgado em 05/03/2015 - grifo não existente no original). A multa a que se refere o artigo 29 será apreciada no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

Juizado Especial Cível e Criminal

Av Estados Unidos, 480, ., Jardim das Bandeiras - CEP 17700-000, Fone: (18) 3528-

1817, Osvaldo Cruz-SP - E-mail: osvaldocruzjec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502825-14.2022.8.26.0407

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência -

3005619/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 22642578 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 1336/2021 -

DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RAFAEL DOS SANTOS LIMA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006

Aos 08/08/2022, às 10:00h, através do sistema de videoconferência do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Osvaldo Cruz, Comarca de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, presentes o(a) réu(ré) Rafael dos Santos Lima, o(a) defensor(a) Dra Tayla de Oliveira Toledo, as testemunhas de acusação Idauto Flores de Carvalho Neto e Edilaine Silva de Souza e o Dr. Jess Paul Taves Pires, Promotor de Justiça. Iniciados os trabalhos, estando o(a) réu(ré) ciente de todos os seus direitos, devidamente citado(a) e intimado(a) deste processo. Em seguida, pela defesa foi dito que requer a rejeição da denúncia tendo em vista que os fatos não ocorreram como nela narrados. A seguir pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito: Recebo a denúncia de fls.31/32, em face de Rafael dos Santos Lima como incurso(a) no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, visto que preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP. Ato contínuo, o(a) MM. Juiz(a) determinou o acesso a sala virtual da testemunha Edilaine Silva de Souza, a(s) qual(is) foi(ram) inquirida(s), e após, o Promotor de Justiça dispensou o depoimento de Idauto Flores de Carvalho Neto, o que foi homologado, sendo o réu (ré) interrogado(a). Vistos.

Dispensado o relatório em virtude de disposição expressa da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A materialidade do crime restou comprovada pelo termo circunstanciado, pelo auto de exibição e apreensão no termo circunstanciado, pelo exame químico-toxicológico e pela prova oral produzida. Passo à análise da autoria. O depoimento do agente público, em Juízo, corroborado pela apreensão da droga em seu poder, são suficientes para comprovação de forma segura e robusta a autoria delitiva do réu. Os elementos colhidos em solo policial corroboram as provas produzidas, reforçando-as. O acusado foi interrogado e disse que a droga era para seu consumo. Aliás, nada há nos autos a demonstrar tendência odiosa em incriminar falsamente o réu. Assim, levando-se em consideração os critérios estabelecidos no art. 28, § 2º da Lei 11.343/2006, dadas as circunstâncias em que os fatos estão envoltos, o depoimento dos policiais e sua harmonia com os elementos colhidos em solo policial, bem como a pequena quantidade de droga que o réu trazia consigo, o que indica o consumo próprio, não há dúvidas de que o acusado trazia consigo para consumo pessoal a droga apreendida. Ademais, não há se falar em eventual absolvição em nome do abstrato princípio da insignificância ou mesmo de ocorrência da "abolitio criminis", isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicóticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT 676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306), mesmo porque "não se pode, a pretexto de adequar a lei à realidade social nova, relega-la a segundo plano, posto o que se quer é que o juiz, ao aplicar a lei à espécie, considere o fim social a que se destina a norma e as exigências do bem comum. Pretender-se a não aplicação da lei, pura e simplesmente, sob a desculpa de que não se compatibiliza com a nova realidade social seria rematado absurdo, pois, em tal situação, cabe ao juiz temperar o rigor da lei, na medida do possível, sem distorcê-la, sem desnaturá-la, lançando mão do instrumental jurídico de que dispõe, para alcançar o fim colimado" (RT 569/348), não dando azo, nem mesmo, a se falar em estado de necessidade em razão de eventual dependência à época (JTACrimSP 34/388). No mais, não há porque se declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que tendo em vista que o dispositivo não perdeu sua eficácia e seu vigor, continuando sendo considerado como crime, tendo apenas sanções alternativas. Confira-se: "APELAÇÃO CRIMINAL. Porte de droga para consumo - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Não caracterização do delito de tráfico de drogas - Constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Decisão condenatória que se impõe - Pena adequada - Recurso não provido." (TJ/SP - Apelação nº 0001252-11.2009.8.26.0006, relator Desembargador Ricardo Sale Júnior, julgado em 05/03/2015 - grifo não existente no original). A multa a que se refere o artigo 29 será apreciada no caso de eventual descumprimento da pena. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação é de rigor. Passo à dosimetria da pena. Considerando a circunstâncias do caso, aplico a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas. Isso visando à prevenção e ressocialização do acusado, porquanto entendo que a pena aplicada cumpre as referidas finalidades. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu RAFAEL DOS SANTOS LIMA, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 2) Promovam-se as anotações de estilo; 3) Expeçam-se as comunicações necessárias e certidão de honorários ao defensor dativo. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. As partes requereram a renúncia do prazo recursal. Pelo MM. Juiz foi dito o seguinte: "Homologo a renúncia do prazo recursal, tendo em vista trânsito em julgado ter ocorrido nesta data. A advertência foi feita na própria audiência. Portanto, cumprida a pena desde já, julgo extinta(s) a(s) punibilidade(s) de RAFAEL DOS SANTOS LIMA, com qualificação(ões) nos autos, face ao cumprimento integral da pena, com fundamento no art. 66, inciso

II, da Lei nº 7.210/84. Ausente interesse recursal do autor do fato e do próprio Ministério Público, que opinou pela extinção do feito, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado, procedendo-se às devidas anotações junto ao sistema e comunicações ao IIRGD e TRE e Setor de armas e objetos apreendidos. Nos termos do artigos 524-B e 525, ambos das NSCGJ, determino a destruição do(s) entorpecente(s) apreendido(s) nestes autos, bem como de sua(s) amostra(s) guardada(s) para contraprova, além de eventual(is) recipiente(s) que porventura o(s) tenha acondicionado(s). Oficie-se à d. Autoridade Policial para as providências necessárias, servindo o presente, por cópia, como ofício. Após, arquivem-se os autos. Nada mais havendo, foi encerrada a audiência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Tendo sido a audiência realizada por videoconferência, ao final o presente termo foi exibido às partes, que concordaram com seus termos, ficando dispensada as assinaturas. Eu, (Heloisa Helena Vidoti), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Réu(ré):

Testemunhas: